

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4017/2530

นาย หา ญณรงค์ คุปต์ขจีเยียร
นาง ละ ออส รี โฉม ฉาย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254 (2), มาตรา 260 (2), มาตรา 271

ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีตามคำขอของโจทก์ แต่สั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนจนกว่าจะสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์ เมื่อจำเลยมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น คำสั่งที่ให้งดการบังคับคดีย่อมสิ้นสุดลง แต่โจทก์ได้ขอหมายบังคับคดีภายในกำหนดสิบห้าวันตามป.วิ.พ. มาตรา 260(2) แล้ว คำสั่ง ศาลชั้นต้น ที่ให้ความคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษามาตรา 254(2) ย่อมมีผลอยู่ต่อไป การบังคับคดีเป็นอำนาจของคู่ความที่ชนะคดีจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดเพราะโจทก์อุทธรณ์ และการที่โจทก์ขอให้ห้ามโอนขายยกย้ายทรัพย์สินมรดกพิพาททั้งหมดก็เพราะโจทก์อ้างว่ามีสิทธิได้รับมรดก 1 ใน 3 ส่วนทุกรายการ จึงไม่เป็นการห้ามเกินความจำเป็น.

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองส่งมอบทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคง คุปต์ขจีเยียร ผู้วายชนม์แก่โจทก์หนึ่งในสามส่วนเป็นเงิน160,880,703 บาท 32 สตางค์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 แบ่งทรัพย์สินมรดกบางส่วนแก่โจทก์ไม่เต็มตามฟ้อง โจทก์ฝ่ายเดียวอุทธรณ์จำเลยทั้งสองไม่อุทธรณ์ และจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องต่อศาล

อุทธรณ์มีใจความว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีไม่ได้ตามฟ้องและกำหนดวิธีการแบ่งทรัพย์สินมรดกไว้ว่า ถ้าแบ่งทรัพย์สินมรดกให้โจทก์ไม่ได้ประมวลกันเองระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองก่อน หากประมวลระหว่างกันเองไม่ได้ ก็ให้ขายทอดตลาดและแบ่งเงินที่ขายได้ให้โจทก์ตามส่วน ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ยื่นคำร้องขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งห้ามชั่วคราวก่อนพิพากษามีให้จำเลยทั้งสองโอนขายยกย้ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรายพิพาทตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องเอกสารหมายเลข 3 (เอกสารหมายเลข 4) ตั้งแต่อันดับ 1 ถึง 51 ยกเว้นอันดับที่ 8 ทั้งแปลง และอันดับที่ 12 ที่ได้โอนแก่บุคคลภายนอกแล้ว จนกว่าคดีจะถึงที่สุด เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว โจทก์ได้ยื่นคำขอให้ออกหมายบังคับคดีอ้างว่าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า"หมายบังคับคดีแต่เนื่องจากศาลได้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้แก่จำเลย 15 วัน นับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2528 และขณะนี้ยังอยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ จึงเห็นสมควรให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์และจำเลยมิได้ขอทุเลาการบังคับคดี ฯลฯ" คดีนี้ปรากฏว่าโจทก์ฝ่ายเดียวเป็นผู้อุทธรณ์ จำเลยทั้งสองมิได้ยื่นอุทธรณ์ ดังนั้นคำสั่งของศาลชั้นต้นที่เห็นสมควรให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2528 เท่ากับไม่มีการงดการบังคับคดี และตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นทรัพย์สินมรดกส่วนใหญ่ตามบัญชีทรัพย์สินอันดับ 1, 2, 6 ถึง 14, 19 ถึง 47 คิดเป็นเงิน 417,166,530 บาท โจทก์ชนะคดีได้รับเพียง 1 ใน 8 ส่วน คิดเป็นเงิน 52,152,812 บาท เท่านั้น ทำให้กองมรดกส่วนนี้เสียหาย และจำเลยทั้งสองเสียเปรียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน จึงขอให้ศาลปล่อยทรัพย์สินอันดับ 1, 2, 6 ถึง 14, 19 ถึง 47 ก่อนเพื่อจำเลยที่ 1 จะได้ทำการแบ่งทรัพย์สินมรดกดังกล่าวให้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น 1 ใน 8 ส่วน ส่วนที่พิพาทอีก 5 ใน 24 ส่วน (เพราะโจทก์ฟ้องขอให้แบ่งมรดก 1 ใน 3 ส่วน) เป็นเงิน 95,442,229 บาท จำเลยที่ 1 จะขอวางศาลไว้ ส่วนทรัพย์สินอันดับที่ 3, 4, 5, 15, 16, 17 และ 18 ซึ่งโจทก์ชนะคดีได้รับ 3 ใน

4 ส่วน จำเลยที่ 1 ยินดีโอนให้โจทก์ทั้งหมดไปก่อน และทรัพย์สินอันดับที่ 48, 49 และ 51 ราคา 4,574,900 บาทซึ่งโจทก์ชนะคดีได้รับ 1 ใน 4 ส่วนนั้น จำเลยที่ 1 ขออนุญาตจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และนำเงินค่าทรัพย์สิน 1 ใน 3 ส่วน เป็นเงิน 1,524,967 บาท มาวางศาล และยอมให้โจทก์รับเงินดังกล่าวไปก่อน ทั้งนี้โดยถือว่าโจทก์เป็นหนี้กองมรดกค่าทรัพย์สินอันดับที่ 3, 4, 5, 15, 16, 17 และ 18 ที่รับเกินไป 1 ใน 4 ส่วน และหนี้เงินที่รับจริงไปประมาณ 381,242 บาท เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจึงมาหักกลบลบหนี้กัน นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2530 ทางรัฐบาลอาจขึ้นภาษีมรดกจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 การที่โจทก์อาศัยที่ดินไวย่อมทำให้ทรัพย์สินมรดกส่วนของจำเลยทั้งสองเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เป็นเงิน 39.9 ล้านบาท จำเลยทั้งสองได้ทำตารางเปรียบเทียบทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับบางส่วนและโจทก์ได้อาศัยไว้เต็มจำนวนทำให้จำเลยเสียเปรียบ ขอให้ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งห้ามจำหน่าย จ่าย โอน อสังหาริมทรัพย์ และให้จำเลยที่ 1 ทำการแบ่งทรัพย์สินแก่จำเลยที่ 2 และโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นตามคำร้อง

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่าจำเลยทั้งสองเคยยื่นคำร้องทำนองนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ต่อมาได้ถอนคำร้องดังกล่าวเสีย การขอคุ้มครองชั่วคราวและป้องกันการเปลี่ยนไปเปลี่ยนนั้น ตามกฎหมายจะมีได้เฉพาะฝ่ายโจทก์เท่านั้น การที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องซ้ำอีกทำให้โจทก์ต้องเสียเปรียบและเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาช้า และการที่จำเลยทั้งสองกล่าวอ้างว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดกน้อยกว่าจำเลยทั้งสอง หากไม่รีบแบ่งทรัพย์สินตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จะทำให้จำเลยทั้งสองเสียเปรียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น ข้ออ้างของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้นเพราะจำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายครอบครองใช้สอยทรัพย์สินมรดกพิพาทเกือบทั้งหมด โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งของศาลฎีกา สำหรับการแก้ไขหรือยกเลิกวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษานั้น ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 262 ตามคำร้องของจำเลยทั้งสอง

ไม่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากขณะที่ศาลชั้นต้นสั่งให้ ความคุ้มครองชั่วคราวแก่โจทก์กลับปรากฏว่าฝ่ายจำเลยแสดงเจตนาจะจำหน่ายโอน ทรัพย์สินรูดกพิพาทให้หมดก่อนคดีถึงที่สุด หากศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์ได้รับส่วน แบ่งมรดกตามฟ้องแล้ว โจทก์ย่อมไม่อาจบังคับจำเลยทั้งสองตามสิทธิของโจทก์ได้ ทั้งปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ครอบครองใช้สอยทรัพย์สินรูดกรายพิพาทและไม่เคย แสดงบัญชีดอกผลทรัพย์สินรูดกหรือค่าใช้จ่ายให้โจทก์ทราบเลยจึงไม่อาจทราบได้ว่า จำเลยทั้งสองได้เบียดบังเอาดอกผลของทรัพย์สินรูดกไปเป็นประโยชน์ส่วนตนจำนวน เท่าใด และการที่จำเลยทั้งสองขอให้ขายทรัพย์สินรูดกรายพิพาทไปเสียก่อน โดยจะให้ โจทก์ได้รับส่วนแบ่งไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก่อนก็ดี หรือตามวิธีการใน คำร้องของจำเลยก็ดี โจทก์มั่นใจว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจะต้องถูกแก้ไขโดย ศาลสูง หากศาลอุทธรณ์อนุญาตตามคำร้องของจำเลยทั้งสอง โจทก์ย่อมเสียเปรียบ และยากที่จะติดตามเอาทรัพย์สินจากจำเลยทั้งสองได้หากโจทก์ชนะคดีเต็มตามฟ้อง ในที่สุด และบรรดาทรัพย์สินรูดกนั้นหากเก็บไว้เนิ่นนานไปอีกเล็กน้อยก็ไม่ทำให้ราคา เสื่อมลงกลับจะทำให้ราคาเพิ่มมากยิ่งขึ้น ไม่สมควรที่จำเลยทั้งสองจะต้องรีบด่วน ขายไปควรรอให้คดีถึงที่สุดเสียก่อน ส่วนที่จำเลยทั้งสองอ้างว่า คำสั่งของศาลชั้นต้น ที่สั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนได้สิ้นสุดลงแล้วนั้นโจทก์เห็นว่าการดำเนินการบังคับ คดีเป็นเรื่องของโจทก์โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 โจทก์จะดำเนินการบังคับคดีต่อไปอย่างไรหรือไม่เป็นเอกสิทธิ์ของโจทก์ การที่ โจทก์ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีไว้แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งมาตรา 260(2) ย่อมเป็นผลให้คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่ โจทก์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดนั้นยังคงอยู่ หากในที่สุดจำเลยทั้งสองได้รับความเสียหาย อย่างหนึ่งอย่างใดก็ย่อมมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากโจทก์ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 263 ส่วนที่ว่ารัฐบาลจะขึ้นภาษีอากรใน พ.ศ.

2530 นั้นก็เป็นเรื่องเลื่อนลอยไร้เหตุผล ขอให้ยกคำร้องของจำเลยทั้งสองและให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้แทนโจทก์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีไม่ได้ตามฟ้อง โจทก์ได้ขอหมายบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 260(2) ไว้แล้ว ที่จำเลยทั้งสองขอให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลชั้นต้น และขอให้แบ่งทรัพย์มรดกตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่าคดียังไม่ถึงที่สุด ยังไม่สมควรดำเนินการตามที่จำเลยขอ ทั้งปรากฏว่าจำเลยเป็นฝ่ายครอบครองทรัพย์มรดกส่วนใหญ่ โดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการอยู่แล้ว ถ้าจะรอให้แบ่งเมื่อคดีถึงที่สุด ไม่น่าจะทำให้จำเลยเสียหาย จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกาคำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสองฎีกาข้อแรกว่าเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้ว โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอหมายบังคับคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า "หมายบังคับคดี แต่เนื่องจากศาลได้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้แก่จำเลย 15 วันนับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2528 และขณะนี้ยังอยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ จึงเห็นสมควรให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาอุทธรณ์และจำเลยมิได้ขอทุเลาการบังคับคดี ฯลฯ"ปรากฏว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ฝ่ายเดียว จำเลยทั้งสองมิได้ยื่นอุทธรณ์ดังนั้น คำสั่งศาลชั้นต้นที่เห็นสมควรให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนนั้นได้สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2528 เท่ากับไม่มีการงดการบังคับคดี และการที่โจทก์ยึดทรัพย์ไว้ทั้งหมดทำให้จำเลยทั้งสองเสียเปรียบกับการใช้ประโยชน์ในตัวทรัพย์ ทั้งการยึดทรัพย์นั้นจะต้องยึดเพื่อจำหน่าย มิใช่ยึดไว้เฉย ๆ และการยึดทรัพย์พิพาทเป็นการยึดเกินความจำเป็น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อจำเลยทั้งสองมิได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งให้งดการบังคับคดีไว้ย่อมสิ้นสุดลงดังที่จำเลยทั้งสองกล่าวอ้าง

แต่ปรากฏว่าโจทก์ได้ขอหมายบังคับคดีภายในกำหนดสิบห้าวัน นับแต่สิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 260(2) ดังนั้น คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่โจทก์ก่อนพิพากษาตาม มาตรา 254(2) นั้น ย่อมมีผลอยู่ต่อไป มิได้ถูกยกเลิก และจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการ ทรัพย์สินมรดกพิพาทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับตัวทรัพย์สินมรดกอยู่ แล้ว จึงไม่เสียเปรียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินมรดกแต่อย่างใด กลับจะได้เปรียบเสียอีกส่วนเรื่องการยึดทรัพย์สินโดยไม่จัดการจำหน่ายทรัพย์สินนั้น เห็นว่าคดีนี้ ยังมีได้มีการยึดทรัพย์สินมรดกพิพาท โดยศาลชั้นต้นเพียงแต่มีคำสั่งห้ามโอน ขาย ยักยักทรัพย์สินมรดกพิพาทเท่านั้น และเห็นว่าการบังคับคดีเป็นอำนาจของคู่ความฝ่ายที่ชนะ คดีจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายสำหรับคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด โจทก์ไม่อาจทราบ ได้ว่าจะได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินพิพาทเป็นจำนวนเงินเท่าใด โจทก์ย่อมมีสิทธิรอให้คดี ถึงที่สุดเสียก่อนจึงดำเนินการบังคับคดีต่อไปก็ได้ และการที่โจทก์ขอให้ห้ามโอน ขาย ยักยักทรัพย์สินมรดกรายพิพาททั้งหมดนั้นก็เพราะทรัพย์สินมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ซึ่งโจทก์อ้างว่ามีสิทธิได้รับมรดก 1 ใน 3 ส่วนทุกรายการ จึงไม่ เป็นการห้ามที่เกินความจำเป็นแต่อย่างใด ฎีกาของนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น..."

พิพากษายืน.

(อำนวยการ อินทุภูติ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ